УТВЕРЖДЕН
Решением участника

от 4 апреля 2019 г.

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью

«Безопасные технологии»

Сахалинская область **г. Южно-Сахалинск**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общество с ограниченной ответственностью «Безопасные технологии» создано в соответствии со ст.ст. 87-94 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью", действующим законодательством, является коммерческой организацией, хозяйственным обществом в форме общества с ограниченной ответственностью.

Статья 2. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Безопасные технологии».
Сокращенное наименование: **ООО «Безопасные технологии».**

Статья 3. Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Безопасные технологии» (именуемого в дальнейшем тексте настоящего Устава - "ОБЩЕСТВО"): **Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.**

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Основной целью деятельности ОБЩЕСТВА является получение прибыли, а также повышение жизненного уровня и благосостояния участников ОБЩЕСТВА и членов трудового коллектива.

Статья 5. Направлениями деятельности ОБЩЕСТВА являются:

- Профессиональное обучение. Дополнительное профессиональное образование;
- Деятельность в области экологии;
- Оказание консультационных и информационных услуг;
- Деятельность в области метрологии;
- Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ;
- Деятельность по специальной оценке условий труда;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- Сертификация продукции, услуг и организаций;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- Организация торговли (оптовой, розничной, аукционной, комиссионной);
- Оказание бытовых услуг населению;
- Производство и реализация пищевых продуктов, напитков, товаров народного потребления;
- Организация баров, кафе, ресторанов, столовых. Поставка продукции общественного питания;
- Деятельность гостиниц, лагерей, баз, кемпингов, прочих мест для проживания;
- Услуги в области социального, коммунального, персонального обслуживания населения;
- Транспортно-экспедиторская деятельность. Погрузочно-разгрузочные работы. Хранение и складирование;
- Автосервисные услуги. Организация автостоянок, паркингов, станций техобслуживания, автомоек;
- Производство, монтаж, ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования;
- Маркетинговые и брокерские услуги. Проведение исследований коньюктуры рынка;
- Услуги в сфере финансового посредничества и страхования;
- Операции по купле-продаже недвижимости. Риэлторская деятельность;
- Сдача в наем (аренду) движимого и недвижимого имущества, оборудования;
- Проектно-изыскательские, строительные работы и услуги;
- Растениеводство. Овощеводство. Животноводство. Лесоводство, лесозаготовка, лесопереработка;
- Рыборазведение, рыболовство, Переработка, реализация рыбы и морепродуктов;
- Деятельность в области образования;
- Рекламная деятельность;
- Организация туризма, в том числе международного;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Статья 6. ОБЩЕСТВО имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, ОБЩЕСТВО может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 7. ОБЩЕСТВО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

ОБЩЕСТВО имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ОБЩЕСТВО создается без ограничения срока.

Статья 8. Участники ОБЩЕСТВА не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Участники ОБЩЕСТВА, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА

ОБЩЕСТВО не отвечает по обязательствам своих участников.

ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

ОБЩЕСТВО не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 9. ОБЩЕСТВО вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (также может содержать фирменное наименование ОБЩЕСТВА на английском языке и эмблему) и указание на место нахождения ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 10. ОБЩЕСТВО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Статья 11. ОБЩЕСТВО может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований законодательства по решению Общего Собрания участников ОБЩЕСТВА. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных ОБЩЕСТВОМ положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их ОБЩЕСТВОМ. Филиалы и представительства ОБЩЕСТВА осуществляют свою деятельность от имени создавшего их ОБЩЕСТВА. Ответственность за деятельность филиала и представительства ОБЩЕСТВА несет создавшее их ОБЩЕСТВО.

Устав ОБЩЕСТВА должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщение об изменениях в Уставе ОБЩЕСТВА сведений о филиалах и представительствах ОБЩЕСТВА необходимо представить в орган государственной регистрации юридических лиц.

Статья 12. ОБЩЕСТВО может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица в соответствии с законодательством.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 13. Участниками ОБЩЕСТВА могут быть граждане и юридические лица.

Особенности участия в ОБЩЕСТВЕ иностранных инвесторов определяется федеральным законом.

ОБЩЕСТВО не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников ОБЩЕСТВА не должно быть более пятидесяти.

Статья 14. Участники ОБЩЕСТВА вправе:

- участвовать в управлении делами ОБЩЕСТВА;
- получать информацию о деятельности ОБЩЕСТВА и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА одному или нескольким участникам ОБЩЕСТВА либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- выйти из ОБЩЕСТВА путем отчуждения своей доли ОБЩЕСТВУ, если такая возможность предусмотрена настоящим Уставом, или потребовать приобретения ОБЩЕСТВОМ доли;

- получить в случае ликвидации ОБЩЕСТВА часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Статья 15. Участники ОБЩЕСТВА обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением участников ОБЩЕСТВА;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ОБЩЕСТВА.

Статья 16. Участники ОБЩЕСТВА, доли которых в совокупности составляют не менее, чем десять процентов Уставного капитала ОБЩЕСТВА, вправе требовать в судебном порядке исключения из ОБЩЕСТВА участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность ОБЩЕСТВА или существенно ее затрудняет.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, АКТИВЫ

Статья 17. Уставный капитал ОБЩЕСТВА определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Оплата долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА подлежит оценке независимым оценщиком.

Статья 18. Уставный капитал ОБЩЕСТВА - **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Статья 19. Действительная стоимость доли участника ОБЩЕСТВА соответствует части стоимости чистых активов ОБЩЕСТВА, пропорциональной размеру его доли.

Каждый участник ОБЩЕСТВА должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале ОБЩЕСТВА в течение срока, который определен решением участников ОБЩЕСТВА.

Не допускается освобождение участника ОБЩЕСТВА от обязанности оплатить долю в Уставном капитале ОБЩЕСТВА, в том числе путем зачета его требований к ОБЩЕСТВУ.

В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА в течение срока, установленного решением участников ОБЩЕСТВА, неоплаченная часть доли переходит к ОБЩЕСТВУ.

Решением участников ОБЩЕСТВА может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Статья 20. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА может осуществляться за счет имущества ОБЩЕСТВА и (или) за счет дополнительных вкладов участников ОБЩЕСТВА, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в ОБЩЕСТВО. Осуществляется по решению общего собрания участников.

Статья 21. Общее собрание участников ОБЩЕСТВА большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА, может принять решение об увеличении Уставного капитала ОБЩЕСТВА за счет внесения дополнительных вкладов участниками ОБЩЕСТВА.

При данном варианте увеличении Уставного капитала ОБЩЕСТВА пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников ОБЩЕСТВА без изменения размеров их долей.

Общее собрание участников ОБЩЕСТВА может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника ОБЩЕСТВА о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, заявления третьего лица о принятии его в ОБЩЕСТВО и внесении вклада.

Решение по данному вопросу принимается участниками единогласно.

Статья 22. ОБЩЕСТВО вправе, а в случаях предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников ОБЩЕСТВА в Уставном капитале ОБЩЕСТВА и (или) погашения долей, принадлежащих ОБЩЕСТВУ, в соответствии с ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на основании решения Общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

В случае неполной оплаты Уставного капитала ОБЩЕСТВА в течение установленного законодательством срока с момента его государственной регистрации ОБЩЕСТВО должно или объявить об

уменьшении своего Уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации ОБЩЕСТВА.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА окажется меньше его Уставного капитала, ОБЩЕСТВО обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов ОБЩЕСТВА окажется меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, ОБЩЕСТВО подлежит ликвидации.

В течение трех рабочих дней после принятия ОБЩЕСТВОМ решения об уменьшении его уставного капитала ОБЩЕСТВО обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредиторы в этом случае вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств ОБЩЕСТВА и возмещения им убытков.

Статья 23. Участники ОБЩЕСТВА обязаны, если это предусмотрено уставом ОБЩЕСТВА, по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество ОБЩЕСТВА. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество ОБЩЕСТВА может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА.

Вклады в имущество ОБЩЕСТВА вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Вклады в имущество ОБЩЕСТВА вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников ОБЩЕСТВА. Вклады в имущество ОБЩЕСТВА не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Статья 24. ОБЩЕСТВО вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками ОБЩЕСТВА. Распределение прибыли ОБЩЕСТВА между участниками ОБЩЕСТВА производится пропорционально их долям в Уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Статья 25. ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками ОБЩЕСТВА:

- до полной оплаты всего Уставного капитала ОБЩЕСТВА;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника ОБЩЕСТВА в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения ОБЩЕСТВО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или, если указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 26. ОБЩЕСТВО не вправе выплачивать участникам ОБЩЕСТВА прибыль, решение о распределении которой между участниками ОБЩЕСТВА принято:

- если на момент выплаты ОБЩЕСТВО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных выше обстоятельств ОБЩЕСТВО обязано выплатить участникам ОБЩЕСТВА прибыль, решение о распределении которой между участниками ОБЩЕСТВА принято.

Статья 27. ОБЩЕСТВО может создавать резервный фонд, фонды потребления и накопления, иные фонды. Порядок образования, размеры и расходование фондов определяется Общим Собранием участников ОБЩЕСТВА в соответствии с принятой учетной политикой.

Статья 28. ОБЩЕСТВО не вправе выпускать акции.

Статья 29. ОБЩЕСТВО вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций ОБЩЕСТВОМ допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Переход доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА к одному или нескольким участникам данного ОБЩЕСТВА либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Доля участника ОБЩЕСТВА может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участник ОБЩЕСТВА вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА одному или нескольким участникам данного ОБЩЕСТВА независимо от согласия других участников ОБЩЕСТВА.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА третьим лицам возможно только в случае согласия всех участников ОБЩЕСТВА. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам ОБЩЕСТВА получено письменное согласие всех участников ОБЩЕСТВА.

Участник ОБЩЕСТВА, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом остальных участников ОБЩЕСТВА и само ОБЩЕСТВО путем направления через ОБЩЕСТВО за свой счет оферты, с указанием цены и других условий ее продажи. Участники ОБЩЕСТВА пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника ОБЩЕСТВА по цене предложения третьему лицу. В случае, если участники ОБЩЕСТВА не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, либо отказа отдельных участников ОБЩЕСТВА от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА в течение тридцати дней с даты получения оферты доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников ОБЩЕСТВА цены, и на условиях, которые были сообщены участникам ОБЩЕСТВА.

Статья 31. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к ОБЩЕСТВУ в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Доля или часть доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Статья 32. Доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА переходят к наследникам граждан независимо от согласия других участников ОБЩЕСТВА. До принятия наследником умершего участника ОБЩЕСТВА наследства управление его долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками ОБЩЕСТВА, с единогласного согласия остальных участников ОБЩЕСТВА, либо приобретается ОБЩЕСТВОМ.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность ОБЩЕСТВА выплатить правопреемникам участника (юридического лица) ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Статья 33. Участник ОБЩЕСТВА вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА другому участнику ОБЩЕСТВА или третьему лицу с единогласного согласия участников ОБЩЕСТВА. При этом голос участника, который желает заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника ОБЩЕСТВА в Уставном капитале ОБЩЕСТВА по долгам участника, ОБЩЕСТВО вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника.

Статья 34. Участник ОБЩЕСТВА вправе выйти из ОБЩЕСТВА путем отчуждения доли ОБЩЕСТВУ независимо от согласия других его участников или ОБЩЕСТВА. В случае выхода участника ОБЩЕСТВА из ОБЩЕСТВА его доля переходит к ОБЩЕСТВУ с момента подачи заявления о выходе из ОБЩЕСТВА. При этом, ОБЩЕСТВО обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику ОБЩЕСТВА, подавшему заявление о выходе из ОБЩЕСТВА, действительную стоимость его доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности ОБЩЕСТВА за

последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из ОБЩЕСТВА или с согласия этого участника ОБЩЕСТВА выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА действительную стоимость оплаченной части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов ОБЩЕСТВА и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, ОБЩЕСТВО обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Выход участника ОБЩЕСТВА из ОБЩЕСТВА не освобождает его от обязанности перед ОБЩЕСТВОМ по внесению вклада в имущество ОБЩЕСТВА, возникшей до подачи заявления о выходе из ОБЩЕСТВА.

Статья 35. Доли, принадлежащие ОБЩЕСТВУ, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников ОБЩЕСТВА, а также при распределении прибыли и имущества ОБЩЕСТВА в случае его ликвидации.

Статья 36. Доля, принадлежащая ОБЩЕСТВУ, в течение одного года со дня ее перехода к ОБЩЕСТВУ должна быть по решению общего собрания участников ОБЩЕСТВА распределена, продана либо погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала ОБЩЕСТВА.

Распределение доли или части доли между участниками ОБЩЕСТВА допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к ОБЩЕСТВУ, они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА, а также доли или части доли, принадлежащих участнику ОБЩЕСТВА, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, предусмотренные законодательством, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Продажа долей или частей долей, приобретенных ОБЩЕСТВОМ, в том числе долей вышедших из ОБЩЕСТВА участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена ОБЩЕСТВОМ в связи с переходом к нему доли или части доли.

Продажа доли или части доли участникам ОБЩЕСТВА, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников ОБЩЕСТВА, принятому всеми участниками общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА должны быть погашены, и размер уставного капитала ОБЩЕСТВА должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 37. ОБЩЕСТВО с момента государственной регистрации ведет список участников ОБЩЕСТВА с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ОБЩЕСТВУ.

Статья 38. Каждый участник ОБЩЕСТВА обязан информировать своевременно ОБЩЕСТВО об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или мест нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале ОБЩЕСТВА. В случае непредставления участником ОБЩЕСТВА информации об изменении сведений о себе ОБЩЕСТВО не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 39. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников ОБЩЕСТВА, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 40. Органами управления ОБЩЕСТВОМ являются:

- **Участник** (**Общее собрание участников**, если число учредителей более одного);
- **Директор.**

Статья 41. Если число участников в ОБЩЕСТВЕ становится более одного, и это изменение зарегистрировано в установленном порядке, высшим органом управления ОБЩЕСТВОМ становится Общее собрание участников.

Все участники ОБЩЕСТВА имеют право присутствовать на общем собрании участников ОБЩЕСТВА, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Директор, если он не является участником ОБЩЕСТВА, может участвовать в общем собрании участников ОБЩЕСТВА с правом совещательного голоса.

Статья 42. Каждый участник имеет на общем собрании участников ОБЩЕСТВА число голосов, пропорционально его доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Статья 43. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) Определение основных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
2) Принятие решения об участии в ассоциациях, объединениях, коммерческих и других организаций;
3) Внесение изменений в Устав ОБЩЕСТВА;
4) Увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов всех участников;
5) Увеличение Уставного капитала за счет вклада отдельных участников или третьих лиц;
6) Принятие в ОБЩЕСТВО новых участников;
7) Продажа (отчуждение) доли или части доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА третьим лицам;
8) Переход доли в Уставном капитале к правопреемникам юридических лиц - участников ОБЩЕСТВА;
9) Распределение доли, принадлежащей ОБЩЕСТВУ в случаях, предусмотренных статьей 24 ФЗ-14;
10) Принятие решения о залоге доли (части доли) в Уставном капитале участником ОБЩЕСТВА;
11) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов, проведенной независимым оценщиком;
12) Внесение вкладов в имущество;
13) Образование исполнительных органов ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий;
14) Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) ОБЩЕСТВА;
15) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
16) Принятие решения о распределении чистой прибыли ОБЩЕСТВА между участниками ОБЩЕСТВА;
17) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность ОБЩЕСТВА;
18) Принятие решения о размещении ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных бумаг;
19) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
20) Создание (ликвидация) представительств и филиалов;
21) Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ-14;
22) Совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ-14;
23) Принятие решения о реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа ОБЩЕСТВА (Директора).

Статья 44. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Очередное общее собрание участников проводится не реже, чем один раз в год. Очередное собрание по утверждению годовых результатов деятельности проводится в марте - апреле месяце года, следующего после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников ОБЩЕСТВА созывается Директором ОБЩЕСТВА.

Внеочередное общее собрание участников ОБЩЕСТВА проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы ОБЩЕСТВА и его участников. Оно созывается Директором ОБЩЕСТВА по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора, а также участников ОБЩЕСТВА, обладающих в совокупности не менее, десятью процентами от общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников ОБЩЕСТВА указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. По истечении этого срока внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Статья 45. Порядок созыва Общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников ОБЩЕСТВА, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника ОБЩЕСТВА заказным письмом по адресу, указанному в списке участников ОБЩЕСТВА или объявить о собрании через прессу.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам ОБЩЕСТВА в соответствии с ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", должны быть представлены всем участникам ОБЩЕСТВА для ознакомления в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

В случае нарушения установленного настоящей статьей Устава порядка созыва Общего собрания участников ОБЩЕСТВА, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники ОБЩЕСТВА.

Статья 46. Порядок проведения Общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

Перед открытием общего собрания участников ОБЩЕСТВА проводится регистрация прибывших участников ОБЩЕСТВА. Незарегистрировавшийся участник ОБЩЕСТВА (представитель участника ОБЩЕСТВА) не вправе принимать участие в голосовании.

Директор открывает собрание, организует ведение Протокола общего собрания участников ОБЩЕСТВА. Книга протоколов Общего собрания должна быть в любое время предоставлена участникам ОБЩЕСТВА для ознакомления. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов. Не позднее, чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников ОБЩЕСТВА Директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам ОБЩЕСТВА

Общее собрание участников ОБЩЕСТВА вправе принимать решения только по повестке дня, за исключением случаев участия всех участников ОБЩЕСТВА.

Решения общего собрания участников ОБЩЕСТВА принимаются открытым голосованием.

Решения по вопросам, указанных в пунктах 4, 9, 12, 20 статьи 43 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 23 статьи 43 настоящего Устава принимаются всеми участниками ОБЩЕСТВА единогласно.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА.

Статья 47. Состав участников и принятые решения общего собрания участников ОБЩЕСТВА подтверждаются подписями ВСЕХ участников, присутствовавших на собрании. Нотариальное подтверждение не требуется.

Решение общего собрания участников ОБЩЕСТВА, принятое с нарушением требований настоящего Устава и действующего законодательства, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника ОБЩЕСТВА, если он не принимал участие в голосовании или голосовал против оспариваемого решения. Данное заявление должно быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник ОБЩЕСТВА узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 48. Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА – **Директором** (избираемым сроком на **пять лет** с возможностью переизбрания не ограниченное количество раз). Исполнительный орган ОБЩЕСТВА подотчетен общему собранию участников ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО вправе возложить полномочия единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА на нескольких лиц, действующих независимо друг от друга

По занимаемой должности Директор:

- без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, в том числе представляет его интересы, совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени ОБЩЕСТВА, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- издает приказы о назначении на должности работников ОБЩЕСТВА, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует выполнение решений Общих собраний участников ОБЩЕСТВА;
- ведет список участников ОБЩЕСТВА, обеспечивает соответствие сведений об участниках ОБЩЕСТВА и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале ОБЩЕСТВА, о долях или частях долей, принадлежащих ОБЩЕСТВУ;
- осуществляет иные полномочия руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

Директор, осуществляя руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, должен действовать в интересах ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно.

Статья 49. Образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) относится к компетенции Общего собрания участников ОБЩЕСТВА, является обязательным, если в ОБЩЕСТВЕ имеется более пятнадцати участников. В данном ОБЩЕСТВЕ образование Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА или избрание Ревизора ОБЩЕСТВА не предусмотрено.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов ОБЩЕСТВА, а также для проверки состояния текущих дел ОБЩЕСТВА, оно вправе по решению общего собрания участников ОБЩЕСТВА привлекать профессионального аудитора.

Статья 50. ОБЩЕСТВО не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВО обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Статья 51. **Крупной сделкой** является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОБЩЕСТВОМ прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **двадцать пять и более процентов** стоимости имущества ОБЩЕСТВА, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА, а также сделки, совершение которых обязательно для ОБЩЕСТВА в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Для совершения крупных сделок требуется решение Общего собрания участников ОБЩЕСТВА.

Крупная сделка, совершенная с нарушениями, может быть признана недействительной по иску ОБЩЕСТВА или его участника.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 52. ОБЩЕСТВО может быть добровольно реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано добровольно по решению его участника (единогласному решению его участников на Общем Собрании) в установленном законодательством порядке.

Статья 53. ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации ОБЩЕСТВА в форме присоединения к нему другого общества, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 54. Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточным актом.

Статья 55. Присоединением ОБЩЕСТВА признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

Статья 56. Разделением ОБЩЕСТВА признается прекращение ОБЩЕСТВА с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам. При разделении ОБЩЕСТВА все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

Статья 57. Выделением ОБЩЕСТВА признается создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. При выделении из ОБЩЕСТВА одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанности реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

Статья 58. ОБЩЕСТВО вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании ОБЩЕСТВА к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного ОБЩЕСТВА в соответствии с передаточным актом.

Статья 59. Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Статья 60. Решение о добровольной ликвидации принимается Участником (Общим собранием участников) по предложению Директора или участника ликвидируемого ОБЩЕСТВА.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами ОБЩЕСТВА. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого ОБЩЕСТВА выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не менее двух месяцев) с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации ОБЩЕСТВА. Ликвидационная комиссия оценивает имущество ликвидируемого ОБЩЕСТВА, рассчитывается с кредиторами, составляет промежуточный и ликвидационный балансы.

Статья 61. Порядок реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими федеральными законами.

Статья 62. Требования кредиторов к ликвидируемому ОБЩЕСТВУ удовлетворяются из имущества ОБЩЕСТВА в очередности, определенной статьей 64. Части Первой Гражданского кодекса РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Статья 63. ОБЩЕСТВО обязано хранить следующие документы:

- решение о создании ОБЩЕСТВА, устав ОБЩЕСТВА, а также внесенные в Устав ОБЩЕСТВА и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей ОБЩЕСТВА, содержащий решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал ОБЩЕСТВА, а также иные решения, связанные с созданием ОБЩЕСТВА;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию ОБЩЕСТВА;
- документы, подтверждающие права ОБЩЕСТВА на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы ОБЩЕСТВА;
  положения о филиалах и представительствах ОБЩЕСТВА;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА;
- протоколы Общих собраний участников ОБЩЕСТВА, заседаний ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА;
- списки аффилированных лиц ОБЩЕСТВА;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОБЩЕСТВА, внутренними документами ОБЩЕСТВА, решениями Общего собрания участников ОБЩЕСТВА, исполнительных органов ОБЩЕСТВА.

Статья 64. ОБЩЕСТВО хранит документы по месту нахождения Директора или ином месте, известном и доступном участникам ОБЩЕСТВА.

ОБЩЕСТВО обязано обеспечивать участникам ОБЩЕСТВА доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием ОБЩЕСТВА, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Статья 65. ОБЩЕСТВО по требованию участника ОБЩЕСТВА, аудитора или любого заинтересованного лица обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными и иными документами ОБЩЕСТВА.

При реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА участники, Директор обеспечивают надлежащий учет и сохранность документов по личному составу ОБЩЕСТВА, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
Одиннадцать листов

Межрайонная инспекция
ФНС России № 1
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"11" 04 2019 г.

ОГРН 1 1 7 6 5 0 1 0 0 9 0 7 9

ГРН 2 1 9 6 5 0 1 1 0 4 2 0

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Начальник отдела
Должность уполномоченного лица
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(получен)